

<제11장 노동조합.제05절 사용자의 편의제공>

[예상][2][11.05-1]사용자의 노조 전임자 급여 지급 및 운영비 원조 행위의 부당노동행위 성립 여부와 단체협약의 효력

《【문제11.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 노동조합 B와 단체협약을 체결하면서 회사는 노동조합의 원활한 운영을 위하여 노동조합 사무실 유지비와 전용 차량의 유류비를 매월 정액으로 지원하며, 노조 전임자 甲에게는 종전 근로시간에 상응하는 임금 전액을 지급한다는 조항을 두었다. 이에 따라 A사는 지난 2년간 매월 200만 원의 운영비와 甲의 급여 전액을 지급해 왔다. 그런데 최근 관할 노동청은 A사가 노조 전임자에게 급여를 지급하고 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법상 부당노동행위에 해당할 수 있다는 점을 지적하며 시정할 것을 권고하였다. 이에 A사는 단체협약의 해당 조항이 위법하여 무효라고 주장하며 급여 및 운영비 지원을 즉시 중단하였다. 한편, 노동조합 B는 회사가 그동안 관행적으로 지급해 온 편의제공을 일방적으로 중단하는 것은 신의칙에 반하며, 특히 노조 사무실 유지비 등은 노동조합의 자주성을 침해하지 않는 최소한의 원조에 해당한다고 반발하며 부당노동행위 구제신청을 제기하였다. 또한 B는 단체협약에 명시된 근로시간 면제 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서도 임금 보전을 요구하고 있다.

(물음1) 사용자가 노조 전임자에게 급여를 지급하거나 노동조합에 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법 제81조 제1항 제4호의 부당노동행위에 해당하는지 여부와 관련하여, 해당 단체협약 조항의 효력 및 예외적으로 허용되는 편의제공의 범위를 논하시오. (25점)》

<문제11.5의 물음1> 사용자의 노조 전임자 급여 지급 및 운영비 원조 행위의 부당노동행위 성립 여부와 단체협약의 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 A사는 노조 전임자 甲에게 급여 전액을 지급해 왔으나, 이것이 근로시간 면제 한도를 초과할 경우 해당 단체협약 조항의 효력이 문제 된다. 특히, 근로시간 면제 제도의 도입 취지가 노동조합의 자주성 확보와 불합리한 급여 지원 관행 타파에 있다는 점을 고려할 때, <법정 한도를 벗어난 약정이 강행규정 위반으로서 무효인지>, 그리고 <초과 지급된 급여가 부당노동행위(운영비 원조)에 해당하는지> 여부가 핵심적인 쟁점이다. 이하에서는 해당 단체협약의 효력 및 허용되는 편의제공의 범위에 대해 논한다.

II. 근로시간 면제 제도(Time-off)의 취지 및 내용

1. 제도의 도입 취지

- 근로시간 면제 제도는 과거 노동조합 전임자에 대한 사용자의 급여 지급이 노동조합의 자주성을 침해하고 노사관계의 도덕적 해이를 초래한다는 비판에 따라 도입되었다. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 원칙적으로 전임자 급여 지급을 금지하되, 노사 공동의 이해관계가 결린 활동 등에 한하여 법정 한도 내에서 임금 손실 없이 활동할 수 있도록 예외를 허용하고 있다.

2. 법적 성격과 한도 준수 의무

- 노조법 제24조 및 제24조의2는 근로시간 면제 한도를 고시하도록 하고 있으며, 이를 초과하는 내용의 단체협약이나 사용자의 동의는 무효로 규정한다. 이는 노동조합의 대사용자 독립성을 유지하기 위한 강행규정으로서의 성격을 갖는다.

III. 법정 한도를 초과하여 정한 약정의 효력

1. 강행규정 위반에 따른 일부 무효의 원칙

- 노조법상 근로시간 면제 한도는 노사 합의로도 넘어서는 안 되는 상한선이다. 따라서 단체협약으로 법정 한도를 초과하는 면제 시간이나 급여 지급을 약정했다면, 그 초과 부분은 강행법규인 노조법 위반으로 무효가 된다.

2. 약정 전체의 효력 판정

(1) 초과 부분의 무효

- 판례의 일반적인 태도에 따르면, 법령에서 정한 한도를 초과한 단체협약은 그 초과하는 범위 내에서 무효이다.

(2) 전부 무효 여부

- 초과 부분이 약정의 핵심적 사항이어서 그 부분이 없으면 노사가 해당 조항을 체결하지 않았을 것이라고 인정되는 특별한 사정이 없는 한, 한도 내의 적법한 부분까지 무효로 보지는 않는다. 그러나 실무적으로는 한도를 초과한 설정 자체가 법 위반이므로 시정의 대상이 된다.

IV. 초과 급여 지급 시 발생할 수 있는 법적 쟁점

1. 부당노동행위 성립 여부(운영비 원조)

(1) 자주성 침해 위험성

- 사용자가 근로시간 면제 한도를 초과하여 노동조합 간부에게 급여를 지급하는 행위는 노조법 제81조 제1항 제4호에서 금지하는 노동조합의 운영비를 원조하는 행위에 해당할 가능성이 높다. 이는 노동조합이 사용자의 경제적 지원에 의존하게 함으로써 자주적인 단체교섭과 투쟁을 저해할 수 있기 때문이다.

(2) 판례의 판단 기준

- 과거 판례는 운영비 원조가 부당노동행위가 되기 위해서는 노동조합의 자주성을 침해할 구체적 위험이 있어야 한다고 보았다. 그러나 근로시간 면제 제도 도입 이후 최근 판례에는 법정 한도를 초과하여 급여를 지원하는 행위 자체를 원칙적으로 금지된 운영비 원조로 보아 부당노동행위를 강하게 인정하는 경향이 있다.

2. 부당이득 반환 청구 가능성

(1) 민사상 효력

- 단체협약 조항이 무효임에도 불구하고 이미 급여가 지급된 경우, 사용자는 <법률상 원인 없이 지급된 초과 급여에 대해 부당이득 반환을 청구할 수 있는지> 문제 된다.

(2) 반환 범위와 제한

- 사용자가 위법성을 인지하면서도 장기간 관행적으로 지급해 왔다면 신의칙이나 비채변제 논리에 따라 반환 청구가 제한될 수 있다. 그러나, 강행법규 위반의 상태를 해소해야 한다는 공익적 목적이 우선시될 경우 반환 의무가 인정될 수도 있다.

3. 형사 처벌 및 행정 처분

- 노조법 제90조에서는 근로시간 면제 한도를 초과하여 급여를 지급하거나 요구하는 행위를 처벌 대상으로 삼고 있다. 따라서 사용자는 물론 이를 요구한 노동조합 측도 형사처벌의 위험에 직면할 수 있으며, 고용노동부의 시정명령 대상이 된다.

V. 사안의 적용

1. 약정의 효력 판단

- 사안에서 A사와 노동조합 B가 체결한 단체협약 중 전임자 甲에게 급여 전액을 지급하기로 한 조항은, 그것이 법 고시 한도를 초과하는 범위 내에서는 무효이다. 특히, 노동조합 B가 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서까지 임금 보전을 요구하는 것은 노조법의 강행규정성에 정면으로 반하므로 허용될 수 없다.

2. 중단 행위의 정당성

- A사가 관할 노동청의 권고에 따라 지원을 중단한 것은 위법한 상태를 시정하기 위한 행위이므로, 이를 일방적인 단체협약 파기나 신의칙 위반으로 보기 어렵다. 오히려 위법한 조항을 계속 이행하는 것이 부당노동행위에 해당하여 처벌 대상이 될 수 있기 때문이다.

VI. 결론

- 근로시간 면제 법정 한도를 초과한 약정은 강행규정 위반으로 초과 범위 내에서 무효이다. 사용자가 이를 초과하여 급여를 지급할 경우 부당노동행위 중 운영비 원조에 해당하여 형사처벌 및 시정명령을 받을 수 있으며, 이미 지급된 금액에 대해서는 부당이득 반환 등의 민사적 분쟁이 발생할 수 있다. 따라서 노사는 법정 한도 내에서 제도를 운용하여 노동조합의 자주성을 견지해야 한다.